

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-▽▣♣▲♠-004

제 목 안전관리자 안전관리 업무 미흡

관계부서 ▽▣♣▲♠

조치부서 ▽▣♣▲♠

내 용

1. 업무개요

▽▣♣▲♠는 경상정비와 계획예방정비 공사를 수행하기 위해 발주처로부터 하도급 승인을 받아 하도급사와 계약을 체결하여 공사를 수행하고 있다.

그리고, 근로자의 산업재해 및 건강재해 예방을 위한 목적으로 산업안전보건관리비를 사용하고 있으며, 음주 측정 기준과 세부적인 운영 기준을 수립하여 운영하고 있다.

2. 산업안전보건관리비 목적외 사용

가. 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 1)제7조 제1항에 따라 도급인과 자기공사자는 산업안전보건관리비를 산업재해예방 목적으로 사용하여야 하고, 같은 기준 제7조 제1항 제3호 가목에 따라 「산업안전보건법 시행령」 제74조 제1항 제3호에 따른 보호구²⁾의 구입에 소요되는 비용을 계상할 수 있다.

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 제5항과 「안전보건관리규정」 제46조 제3항에 따라 산업안전보건관리비는 산업재해 예방 외의 목적으로 사용되지 않도록 하여야 한다. 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용한 경우,

1) 고용노동부 고시 제2022-43호('22.06.02.). 물품 구매 당시의 기준을 적용한다.

2) 보호구 : 추락 및 감전 위험방지용 안전모, 안전화, 안전장갑, 방진마스크, 방독마스크, 송기마스크, 전동식 호흡보호구, 보호복, 안전대, 차광 및 비산물 위험방지용 보안경, 용접용 보안면, 방음용 귀마개 또는 귀덮개 등 12품목

「산업안전보건법」 제175조(과태료) 제4항 제3호와 같은 법 시행령 제119조(과태료의 부과기준)에 따라 목적 외 사용금액³⁾만큼 과태료 부과 처분 대상이다.

판단기준에 대한 전문자료 참고

□ 고용노동부 유권해석(국민신문고_2AA-1803-345863, '18.04.)

○ 질 의

- 근로자의 감전 재해를 예방하기 위해 관리감독자에게 검전기를 구매/지급하여 사전 안전 점검 등의 목적으로 안전관리 활동을 하게 하였을 경우 건설업 산업안전보건관리비 사용 및 계상기준 (고용노동부 고시 제2017-8호)에 따라 안전관리비로 사용이 가능한지 여부

○ 답 변

- 검전기의 경우 안전관리 목적으로도 사용할 수 있으나, 작업 도구로도 사용할 수 있으므로 안전관리 목적으로만 사용할 수 있는 전담 안전관리자 또는 안전보조원이 전용으로 사용할 때만 그 비용을 산업안전보건관리비로 인정하고 있음.

즉, 전담 안전관리자(또는 전담 안전관리자가 선임 보고된 현장에서의 전담 안전보조원) 전용으로 사용하는 경우에만 가능하며, 산업안전보건법에 따른 안전관리 업무가 아닌 타 업무도 수행하거나 전담 안전관리자 이외의 근로자가 사용할 때는 안전관리비로 사용 불가.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ▽■♣▲♠는 2023년 10월에 산업안전보건관리비 집행시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조 제2항 제3호에 따라 근로자 재해예방 목적 외로 시설·장비나 물건 등을 사용하기 위해 소요되는 비용에 대해서는 안전보건관리비를 사용할 수 없음에도, 「산업안전보건법 시행령」 제74조 제1항 제3호에 따른 보호구가 아닌 품목 1종(검전기)을 7개 구매하여 총 997,500원을 산업안전보건관리비로 사용한 사실이 확인되었다.

[표] 산업안전보건관리비 보호구 외 품목 구매 내역

구매년도	품 명	수 량	금 액	비 고
2023년	검전기	7개	997,500원	
합 계			997,500원	부가세 별도

3) 사용한 금액이 1천만원 이상인 경우 1,000만원, 그 미만인 경우 목적 외 사용금액

3. 음주측정기준 운영 및 음주측정장비 관리 미흡

가. 판단기준

「음주 측정기준 활용 알림(■□■□■-2183, '18.07.24)」과 「사업장 내 음주 측정기준 수립 및 운영가이드 절차 준수 요청(♠□◆△◎-3457, '22.10.11)」, 「음주 측정기준 수립 및 운영가이드」 6.1(음주측정기준 수립 및 운영)과 6.2(운영기준)에 따라, 사업장별 음주 측정기준을 수립하여 운영하여야 하고, 음주 측정 시행결과를 음주측정 사용관리 관리대장에 기록하며, 음주 근로자에 대해서는 작업투입을 금지하여야 한다.

또한, 같은 가이드 6.2.1(음주측정장비) 제2항에 따라 음주측정장비의 검·교정은 제작사의 사양기준에 따라 시행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데, ▽■♣▲♠는 「음주측정 계획 수립 및 운영(▽■♣▲♠-1922, '18.08.09)」 계획을 '18년도에 수립하였으나, 감사대상기간 동안 음주측정 미시행, 음주측정 사용관리 대장 미작성과 음주측정장비 검·교정을 누락하였으며, 「음주측정기준 수립 및 운영가이드(1000-SH-TG004)」가 '21년 12월에 개정되어 음주근로자 판정 및 조치기준이 변경되었음에도 불구하고, 음주근로자 판정 및 조치기준('18년도 기준 적용)을 변경하지 않은 것으로 확인되었다.

[표] 음주근로자 판정 및 조치기준 변경 내역

구 분	'18년도		'21년도	
혈중알코올 농도 (%Vol)	0.02이상 ~ 0.05미만	· 소속팀장 보고 후 작업투입 금지 (소내 대기 및 재측정 기준 충족시 작업 투입) · 안전지적서 발행	0.02이상 ~ 0.03미만	· 소속팀장 보고 후 작업투입 금지 (소내 대기 및 재측정 기준 충족시 작업 투입) · 안전지적서 발행
	0.05이상	· 사업소장 보고 및 안전지적서 발행 · 사업소장 주관 안전교육 시행 · 확인서 징구, 인사위원회 회부 및 감사실 조사 의뢰	0.03이상	· 사업처(소)장 보고 및 안전지적서 발행 · 사업처(소)장 주관 안전교육 시행 · 음주측정 사실확인서 징구, 인사위원회 회부 및 감사실 조사 의뢰

4. 하도급 안전관리 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제25조(공사착공), 「변동공사 하도급 공사관리 가이드」 6.2.9와 「발주 및 도급공사 안전관리 절차서(공용-안전-19)」 6.2.4에 따라 안전보건 담당부서는 발주 및 도급공사 착공계 접수시 제출된 안전관리계획서를 검토하여 만족하면 안전관리계획서를 승인하고 사본 1부를 별도 보관하며, 안전작업 시행여부 등을 확인·감독하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ▽▣♣♠♣는 「'22년도 제1소수력 2호기 노후 전선관 교체 및 저압전동기 정비공사」 하도급공사를 시행하면서 안전관리계획서 접수, 검토 및 승인을 누락한 사실이 확인되었다.

관계부서 의견 ▽▣♣♠♣는 산업안전보건관리비 목적 외 사용, 음주측정계획 운영과 하도급공사 안전관리를 미흡하게 한 점을 인정하고, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▽▣♣♠♣장은

- ① 산업안전보건관리비 목적외 사용, 음주측정 계획 운영과 하도급공사 안전관리를 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소 속	직 위	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
▽▣♣♠♣	팀장	UHA	2020. 08. 15. ~ 현재	안전관리 업무 미흡	주의
▽▣♣♠♣	과장	NIC	2015. 12. 28. ~ 현재	안전관리 업무 미흡	주의